

COMUNE DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

PROGETTO "BIMBI AL NIDO"

AVVISO PUBBLICO

PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DEDICATO AI GIOCHI, ATTRAVERSO IL PROGETTO "BIMBI AL NIDO", RIVOLTO A BAMBINE E BAMBINI DA DODICI A TRENTASEI MESI DI ETÀ AFFIDATI A UNO O PIÙ EDUCATORI IN MODO CONTINUATIVO IN UN AMBIENTE ORGANIZZATO CON FINALITÀ EDUCATIVE CHE NON PREVEDANO IL SERVIZIO DI MENSA E CONSENTANO UNA FREQUENZA FLESSIBILE, PER UN MASSIMO DI CINQUE GIORNI A SETTIMANA E UN MASSIMO DI 5 ORE GIORNALIERE, PER L' ANNO EDUCATIVO 2023/2024.

PREMESSO CHE:

- Con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR, con Il Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità, del 26/04/2023, sono stati definiti gli Obiettivi di servizio Asilo nido e modalità di monitoraggio e riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2023, destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna;
- La Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale a titolo di potenziamento del servizio Asilo nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio, in attuazione dell'art.117, comma 1, lettera m), della Costituzione;
- I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;

- Con la menzionata Legge di bilancio 2022 sono stati individuati, per la prima volta, i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità dei posti negli asili nido per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027, con un percorso graduale, un grado di copertura minimo del servizio pari al 33%, considerando anche il servizio privato;
- Al Comune di Squillace è stata assegnata la somma di €. 15.336,08 quale maggiore risorsa per il 2023 così come prevista dall'art.1 comma 172 Legge 234/2021;
- Tra le misure di potenziamento indicate nella Nota metodologica della Commissione Tecnica per i Fabbisogni (CTFS) del 27/02/2023 viene indicato l'intervento che prevede la creazione di servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lettera c, punti 1 del D. lgs. 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su una frequenza flessibile per un massimo di 5 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 12-36 mesi iscritti, affidati ad uno o più educatori in modo continuativo.

VISTO:

- il D. lgs. n. 65 del 13/04/2017, di Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, che stabilisce che: Alle bambine e ai bambini, dalla nascita ai sei anni sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali; promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico, concorrendo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorendo l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati;
- l'art. 2 del D. lgs. n. 65 del 13/04/2017 che individua, nell'organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, quali servizi educativi per l'infanzia: nidi e micro-nidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali: spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare; stabilendo che i suddetti servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta;

CONSIDERATO CHE nel Comune di Squillace non è presente alcuna struttura a titolarità pubblica o assimilabile ai sensi del D. lgs n. 65/2017;

CONSIDERATO, altresì, che è intenzione di questa Amministrazione comunale, creare spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative che non prevedano il servizio di mensa e consentano una frequenza flessibile su 5 giorni a settimana, per un massimo di quattro ore giornaliere;

RITENUTO che i soggetti destinatari dell'intervento sono le famiglie dei minori 12-36 mesi, residenti nel Comune di Squillace, che non fruiscono già dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del D. lgs n. 65/2017;

DATO ATTO CHE con Delibera di Giunta Comunale nr. 88 del 20.10.2023 si è demandato al Responsabile Area Amministrativa, previa indicazione dei principi e criteri direttivi, la predisposizione, emanazione e gestione di un avviso pubblico volto ad individuare il gestore di servizi educativi rivolti alla prima infanzia operante anche nei comuni limitrofi, interessato a stipulare con il Comune un atto di convenzione, per la creazione di spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative che non prevedano il servizio di mensa e consentano una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

Con Determina Area Amministrativa nr. del è stato approvato l'avviso pubblico ed i relativi allegati, volto ad individuare il gestore di servizi educativi rivolti alla prima infanzia operante anche nei comuni limitrofi, interessato a stipulare con il Comune un atto di convenzione;

RENDE NOTO quanto segue:

ART. 1 FINALITA'

1. Lo scopo del presente avviso è quello di creare uno spazio dedicato ai giochi, attraverso il progetto "Bimbi al Nido", rivolto a bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative che non preveda il servizio di mensa e consenta una frequenza flessibile, per un massimo di cinque giorni a settimana e un massimo di 4 ore giornaliere;
2. I posti sono destinati esclusivamente a bambini residenti nel Comune di Squillace. Il progetto si pone lo scopo di:
 - sostenere ed incrementare l'offerta dei servizi educativi all'infanzia nel territorio comunale;
 - garantire il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati;
 - favorire l'accesso dei propri cittadini quali utenti di servizi educativi anche nell'ottica di una possibile conciliazione della cura dei bambini e della vita lavorativa.

ART. 2

OGGETTO

Il Comune di Squillace, con la presente procedura, intende individuare il gestore di servizi educativi rivolti alla prima infanzia operante anche nei comuni limitrofi, interessato a stipulare con il Comune

un atto di convenzione, per la creazione di spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative che non prevedano il servizio di mensa e consentano una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

Il Comune si impegna a stipulare la convenzione con il gestore per un numero di 5 giorni a settimana e per un massimo di 4 ore giornaliere.

La programmazione delle attività seguirà il calendario scolastico 2023-2024 stabilito dalla Regione Calabria.

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la domanda di partecipazione i gestori di servizi educativi per la prima infanzia (nidi per utenti da 3 a 36 mesi) le cui strutture siano ubicate anche nei comuni limitrofi e che siano in possesso (all'atto della pubblicazione del presente avviso) di autorizzazione al funzionamento, ai sensi della normativa regionale vigente. Costituiscono inoltre requisiti di partecipazione:

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che impediscano di contrattare con la pubblica Amministrazione;
2. l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
3. essere in possesso di requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale, a garanzia della convenzione e a tutela delle famiglie degli utenti, nonché di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
4. di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana e che la sede di iscrizione INPS E INAIL;

ART. 4

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

I gestori interessati a convenzionarsi con il comune di Squillace per la creazione di spazi gioco presso strutture comunali, dovranno compilare e sottoscrivere l'apposito ALLEGATO A "Istanza di partecipazione", reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, www.comune.squillace.cz.it;

L'istanza di partecipazione compilata e sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 Novembre 2023, ore 12,00, secondo una delle modalità di seguito indicate:

- trasmissione mediante email pec, al seguente indirizzo: protocollo.Squillace@asmepec.it
- consegna al Protocollo Generale del Comune di Squillace, sito in via Piazza Municipio 1

ART. 5

STIPULA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Squillace stipulerà una convenzione con il gestore per un numero di posti da definire, in relazione alle richieste pervenute ed alle risorse finanziarie disponibili.

Il Comune avrà la facoltà di recedere dalla Convenzione già sottoscritta nel caso in cui i requisiti richiesti a ciascun gestore, pur posseduti alla data della richiesta, vengano successivamente a mancare.

Il Comune di Squillace si riserva la facoltà di non convenzionarsi con nessuna struttura.

ART. 6 --

OBBLIGHI DEI GESTORI DI ASILI NIDO IN CONVENZIONE

Il gestore titolare dell'asilo nido/ludoteca che intende sottoscrivere una convenzione con il Comune di Squillace si obbliga a:

1. Organizzare il servizio a proprie spese, anche i servizi di pulizia, attrezzature, con impiego di proprie risorse umane e strumentali qualificate e adeguate nel rispetto dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività incluso il rispetto della normativa contrattuale per le risorse umane e le disposizioni relative alla idoneità dei locali, degli arredi e le norme di prevenzione rischi, salute e sicurezza;
2. Garantire l'apertura e l'esecuzione del servizio nel rispetto degli orari e dei giorni stabiliti dall'Ente;
3. Stipulare apposita assicurazione RCT;
4. Al fine di ottenere la liquidazione delle spettanze dovute e per consentire il costante monitoraggio delle attività connesse con gli obiettivi che l'amministrazione comunale deve perseguire, il gestore trasmetterà al competente ufficio comunale, un rendiconto dettagliato che attesti le presenze del mese con indicazione dei nominativi;
5. Il gestore dovrà dare immediata comunicazione agli uffici competenti della rinuncia al servizio presentata dall'utente;

6. I posti riservati dal gestore per la convenzione con il comune di Squillace riguardano l'esecuzione del servizio educativo per gli utenti da 12 ai 36 mesi, a tempo pieno o a tempo parziale, organizzato con articolazione su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì) dalle ore 8:30 alle ore 12:30, dal 20 novembre 2023 al 26 aprile 2024;
7. Il gestore del nido convenzionato è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone legate allo svolgimento dell'utenza convenzionata ed il Comune di Squillace è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

ART.7

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le domande del presente avviso saranno escluse nel caso in cui:

- Siano pervenute oltre il termine previsto.
- Non siano sottoscritte dal legale rappresentante.
- Mancanza dei requisiti di partecipazione previsti.

ART. 8

INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE

Il Gestore dovrà presentare un progetto articolato su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì) dalle ore 8:30 alle ore 12:30, dal 20 novembre 2023 al 26 aprile 2024;

Il Gestore dovrà indicare il costo mensile omnicomprendivo che l'ente dovrà corrispondere per garantire il servizio specificandolo in base alle fasce di presenza sottoindicate:

1. fino a 5 bambini € _____;
2. da 6 a 10 bambini € _____;
3. da 11 a 15 bambini € _____;
4. da 16 a 20 bambini € _____;
5. da 21 a 25 bambini € _____;
6. oltre 25 bambini € _____;

Il Gestore che avrà presentato il progetto al costo più vantaggioso per l'Ente risulterà affidatario del servizio.

ART. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che:

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il dichiarante ha diritto all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali.

ART. 10 – Disposizioni generali

Informazioni in merito al presente avviso, potranno essere richiesti presso l'Ufficio Amministrativo del Comune di Squillace al numero 0961/914020, tramite mail all'indirizzo: affarigenerali@comune.Squillace.cz.it.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Giuseppina Riccelli